

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3951/2534

นาย ชาญชัย คณะพาณิชย์เกษ ม
นาย คำนึ่ง ชม แด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 446

ป.วิ.พ. มาตรา 142

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของบริษัท ธ. และขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ธ. ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 ในกิจการเดินรถยนต์โดยสารประจำทางดังนี้ ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนในการขับรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวในกิจการเดินรถร่วมบริการของจำเลยที่ 3 ด้วย แม้โจทก์ได้กล่าวในฟ้องให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในฐานะมีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 2 แต่จำเลยที่ 3 ก็เข้าใจข้อหาดี เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุชนโจทก์ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัส เป็นการละเมิดต้องถือว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ดังนี้ จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบด้วย โจทก์ถูกกระทำละเมิดต้องได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 วัน ยังไม่หาย ต้องทนทุกข์เวทนา ขาข้างขวาใช้การได้ไม่ปกติดังเดิม โจทก์ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 446.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 อนุญาตให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวเข้าเล่นในเส้นทางเดินรถประจำทางของจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 3 มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 2 และในขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 3 เป็นผู้ครอบครองดูแลรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวด้วย วันที่ 17 ธันวาคม 2526 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารโดยประมาณชนโจทก์ซึ่งกำลังเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส ค่าเสียหายทั้งสิ้น 260,215 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า รถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุไม่ใช่รถยนต์ส่วนตัวของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 และไม่ได้ขับรถในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ทั้งไม่ได้ขับรถประมาณโจทก์ประมาณวิ่งข้ามถนนชนรถที่จำเลยที่ 1 ขับเองสุดวิสัยที่จำเลยที่ 1 จะป้องกัน โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง โจทก์ไม่ได้ทวงถามให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม จำเลยที่ 3 ไม่ได้รับรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุมาร่วมวิ่งด้วย จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ลูกจ้างปฏิบัติการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 หรือเป็นตัวแทนจำเลยที่ 3 เหตุคดีนี้เกิดเพราะความประมาทของโจทก์ฝ่ายเดียวค่าเสียหายไม่เกิน 20,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 177,715 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่ปรากฏในสำนวนเฉพาะที่เกี่ยวกับโจทก์และจำเลยที่ 3 ฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการเดินรถยนต์โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2526 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา โจทก์กำลังเดินข้ามถนนดินสอ จากฝั่งศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปฝั่งตรงข้าม จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์โดยสารประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 10-9055 กรุงเทพมหานคร(รถร่วมบริการสาย 10) จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมุ่งหน้าไปทางเสาชิงช้าชนโจทก์ขณะกำลังข้ามถนน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมาย จ.2 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437...

ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าบริษัทนครขนส่ง จำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของบริษัทนครขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 3 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์ เป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องจึงไม่ชอบ เพราะโจทก์บรรยายฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 3 โดยอ้างว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน และโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และก็นำสืบไม่ได้ไปกว่าจำเลยที่ 2 มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 ตามคำฟ้องนั้น โจทก์มีเอกสารหมาย จ.9 เป็นพยานหลักฐานว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนครขนส่ง จำกัด ได้ประกาศให้รางวัลนำจับจำเลยที่ 1 ซึ่งหลบหนีคดีอาญาฐานขับรถยนต์โดยสารโดยประมาทชนผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้ใดนำจับได้ ให้ไป

รับรางวัลได้ที่บริษัทธนนครขนส่ง จำกัด และจำเลยที่ 2 ก็นำสืบรับว่าจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทธนนครขนส่ง จำกัด จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขั้บรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุของบริษัทดังกล่าวซึ่งบริษัทดังกล่าวนำเข้ามาวิ่งร่วมบริการกับจำเลยที่ 3 เห็นว่าจากพยานหลักฐานโจทก์และพยานจำเลยที่ 2 ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบริษัทธนนครขนส่ง จำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดังกล่าวมีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 ในกิจการเดินรถยนต์โดยสารประจำทางสาย 10 แต่มีใช้จำเลยที่ 2 มีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 3 ดังที่โจทก์ฟ้อง โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของบริษัทธนนครขนส่ง จำกัด เป็นผู้ขั้บรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ ก็ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนในการขั้บรถยนต์โดยสารคันดังกล่าวในกิจการเดินรถร่วมบริการของจำเลยที่ 3 ด้วย แม้โจทก์ได้กล่าวในฟ้องให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในฐานะมีผลประโยชน์ร่วมกับจำเลยที่ 2 แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทธนนครขนส่ง จำกัด ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ ก็ตามจำเลยที่ 3 ก็เข้าใจข้อหาดีจึงให้การต่อสู้ไว้ว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้ขั้บรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุมาร่วมวิ่งด้วยคือ หมายถึงไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุชนโจทก์ได้รับอันตรายแก่กายถึงสาหัส เป็นการละเมิดต้องถือว่าการกระทำละเมิดดังกล่าวของจำเลยที่ 1 เป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 ด้วย จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้นเป็นการวินิจฉัยตามคำฟ้องและพยานหลักฐานในสำนวนโดยชอบ หาใช่เป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องดังที่จำเลยที่ 3 อ้างไม่... จำเลยที่ 3 ก็ไม่ได้มีพยานมาสืบให้เห็นว่าโจทก์ประมาทหรือมีส่วนประมาทอยู่ด้วยเลย จึงต้องฟังว่าเหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 เพียงฝ่ายเดียว... และเรื่องกำหนดค่าเสียหายอันมิใช่ตัวเงินให้แก่โจทก์จำนวน 50,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 3 อ้างว่าโจทก์ไม่ได้เสียบุคลิกภาพนั้นเห็นว่าโจทก์ถูกกระทำละเมิดต้องได้รับอันตรายแก่กายสาหัสต้องนอนรักษาตัวที่โรง

พยายามถึง 21 วัน แต่ก็ยังไม่หายต้องทนทุกขเวทนา ขาข้างขวาใช้การได้ไม่ปกติดังเดิม โจทก์ต้องเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446..."

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>